

CONVOCATORIA 120/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01, SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL.

TURNO LIBRE, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.
PROCESO ESTABILIZACIÓN.

OPCIÓN 1: JURÍDICAS

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	C	61	D	91	B
2	A	32	C	62	D	92	D
3	A	33	C	63	C	93	A
4	D	34	A	64	B	94	C
5	A	35	A	65	C	95	B
6	A	36	A	66	C	96	C
7	C	37	C	67	B	97	A
8	A	38	B	68	C	98	D
9	D	39	C	69	C	99	A
10	D	40	B	70	D	100	D
11	B	41	C	71	B	101	C
12	C	42	C	72	A	102	D
13	B	43	A	73	B	103	B
14	D	44	C	74	C	104	A
15	A	45	C	75	A	105	D
16	C	46	B	76	D	106	A
17	C	47	A	77	A	107	B
18	C	48	C	78	C	108	A
19	C	49	D	79	C	109	D
20	B	50	D	80	A	110	B
21	A	51	D	81	C	111	B
22	B	52	A	82	B	112	D
23	B	53	B	83	D	113	C
24	A	54	C	84	D	114	C
25	D	55	D	85	B	115	D
26	C	56	C	86	D	116	D
27	A	57	D	87	B	117	A
28	D	58	C	88	C	118	B
29	B	59	C	89	C	119	D
30	C	60	C	90	A	120	B

1.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que una norma exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- B) Toda resolución deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

2.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
- B) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en todo caso por el medio señalado al efecto por aquel.
- C) En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación no pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- D) En los actos personales en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para su ejecución, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

3.-Señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes en materia de administración electrónica:

- A) En la sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
- B) Las Administraciones Públicas no podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas, debiendo utilizar necesariamente un sello electrónico.
- C) La identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo mediante personal funcionario público habilitado requiere de la identificación de la persona interesada y de la prestación de su consentimiento expreso o tácito.
- D) Las copias auténticas se expedirán en todo caso a partir de un original y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

4.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad de los actos administrativos cuando éstos carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

5.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- B) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- C) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación de cualquier asunto, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- D) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza homogénea, admitan un impulso sucesivo y no sea obligado su cumplimiento simultáneo.

6.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- B) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención.
- C) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de cualquier medio válido admitido en derecho, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
- D) Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos, unidades y sus responsables y la tramitación de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

7.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Una de las circunstancias por las que se puede interponer el recurso extraordinario de revisión contra un acto en vía administrativa es que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.
- B) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o algún perjuicio a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- C) En los casos de actos firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- D) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo en los casos determinados por la ley.

8.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- B) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el particular podrá exigir a las Administraciones intervinientes que respondan de forma solidaria.
- C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo, exclusivamente, en los casos de fuerza mayor.
- D) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, los particulares exigirán directamente a la Administración la correspondiente indemnización, debiendo responder su personal de forma subsidiaria.

9.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) En todo caso, el daño alegado habrá de ser evidente, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- C) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo General del Poder Judicial.
- D) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

10.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, y en todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo, culpa o negligencia grave.
- B) Es una manifestación del principio de proporcionalidad que las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores puedan prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- C) La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- D) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

11.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con el procedimiento sancionador, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador podrán ser motivadas, las resoluciones lo serán en todo caso.
- B) Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- C) La administración actuante podrá consultar o recabar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello.
- D) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes en el orden penal y civil vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

12.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General competente en materia de patrimonio.
- B) La Generalitat podrá recuperar por sí misma la posesión de sus bienes demaniales en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usucapión. Transcurrido ese tiempo, procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
- C) La tramitación y aprobación del deslinde de las vías pecuarias, montes, carreteras, terrenos anejos y demás propiedades administrativas especiales corresponderá a los departamentos competentes en la materia, con arreglo a las disposiciones específicas que los regulen.
- D) La desafectación podrá hacerse de forma expresa o tácita, pudiendo incorporarse la declaración de desafectación en los acuerdos de cesión y enajenación.

13.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) La autorización para uso común especial y privativo de bienes de dominio público devengará el precio público que corresponda de conformidad con la legislación tributaria.
- B) Los arrendamientos con o sin opción de compra y los arrendamientos financieros de bienes muebles se someterán a la legislación de contratos de las administraciones públicas.
- C) Se podrán adscribir bienes y derechos patrimoniales a organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat, cuando sean necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, pero no bienes demaniales, que solo pueden estar adscritos a administraciones públicas territoriales.
- D) El órgano competente podrá acordar la enajenación directa de sus bienes inmuebles y derechos inmobiliarios cuando el valor del bien o derecho fuera superior a 150.000 € y existieran derechos de adquisición preferente a favor de terceros.

14.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención y forma de acreditarlos deben constar en la convocatoria.
- B) De conformidad con lo previsto en su artículo 41, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la propuesta de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- C) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Consell aprobará, mediante acuerdo, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, las bases reguladoras a aplicar en cada caso.
- D) La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

15.-En relación con las formas de actividad de la administración, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
- B) La expropiación forzosa, debido a su regulación preconstitucional, no se considera una actividad de limitación de la administración.
- C) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias, salvo situaciones excepcionales.
- D) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin que pueda incurrir en otras responsabilidades.

16.-De entre las siguientes afirmaciones en materia de gestión de los servicios públicos, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Si un servicio público de la Generalitat es prestado por una persona jurídica de su sector público instrumental que tenga la condición de medio propio personificado estamos ante una gestión indirecta de éste.
- B) Una fórmula de gestión de servicio público colaborativa es la formalización de un convenio entre la Generalitat y una entidad con personalidad jurídico-privada, siendo el único requisito exigible que se trate de un poder adjudicador.
- C) Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.
- D) Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pueden legislar articulando instrumentos contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

17.-Ante la tramitación de un convenio se le plantean a un funcionario las siguientes cuestiones. Señale la respuesta CORRECTA:

- A) El órgano mixto de seguimiento y control de los convenios es preceptivo en todos aquellos que conlleven obligaciones económicas para la Generalitat.
- B) La autorización del Consell para subscribir convenios será preceptiva en los convenios firmados con la Administración General del Estado, con otras comunidades autónomas, o con entidades del sector público que sean poderes adjudicadores.
- C) El informe del Registro de Convenios se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del proyecto de convenio. En el caso de no evacuarse el informe en el plazo indicado, se entenderá favorable y podrán proseguirse las actuaciones para la firma del convenio.
- D) En el Registro de Convenios de la Generalitat se inscribirán los convenios suscritos por las sociedades mercantiles en las que la Generalitat cuente con una participación, directa o indirecta, superior al 40% de su capital social.

18.-Un director general necesita contratar una serie de servicios y prestaciones en el ámbito del desarrollo de las competencias de su dirección general. Se ha leído la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cree haber sacado una serie de conclusiones. Indique cuál de las cuatro afirmaciones que plantea es la CORRECTA:

- A) La designación de un responsable del contrato es facultativa en función de la necesidad existente de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- B) Los fondos sin personalidad jurídica son entidades del sector público consideradas poderes adjudicadores.
- C) Las Corporaciones de derecho público quedan sujetas a la ley de contratos del sector público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Es causa de anulabilidad no recoger las previsiones del artículo 122 en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

19.-Visto el éxito de la consulta formulada, decide volver a lanzar una serie de afirmaciones al servicio de contratación para que, como experto en la materia, le indique si está en lo cierto respecto de las siguientes afirmaciones, de las cuales solo hay una respuesta CORRECTA. Indique cuál:

- A) Los contratos relativos a servicios de conciliación son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- B) Los contratos de suscripción a revistas jurídicas son contratos administrativos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- C) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios que son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal.

20.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación del valor estimado del contrato, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
- B) Lo dispuesto en el artículo 130 respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
- C) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá establecer la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
- D) En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada, en todo caso, a la subrogación del personal que lo prestaba.

21.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
- B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y transparencia o los relativos al tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradas, en los que todos los lotes constituirán un contrato.
- D) Se podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje máximo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

22.-De conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de dicho artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse:

- A) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
- B) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
- C) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y anualmente el de la solvencia técnica y profesional.
- D) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

23.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el tenor literal del artículo 12 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, corresponde al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:

- A) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana.
- B) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana, cuando le sean sometidos a consulta por estas.
- C) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración del Consell.
- D) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración de la Generalitat, cuando le sean sometidos a consulta por esta.

24.-De acuerdo con la literalidad del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la ley de Contratos de Sector Público, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- B) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia económica o financiera y profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- C) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del responsable del contrato.
- D) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la formalización del contrato, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

25.-De acuerdo con lo regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes:

- A) El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento y en dicha labor determina los fines.
- B) De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, son datos de categorías especiales los correspondientes a las personas menores de edad.
- C) El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o c), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
- D) Es función de la persona delegada de protección de datos cooperar con la autoridad de control.

26.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirán tres Delegados, y de 31 a 49 se elegirán cinco, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- B) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.
- C) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- D) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.

27.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal del artículo 25 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. El nombramiento del personal directivo público profesional corresponderá:

A) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, bien directamente o bien en virtud de sus organismos dependientes.

B) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos a que estén adscritos dichos puestos.

C) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos y entidades públicas a que estén adscritos dichos puestos.

D) A la consellera o el conseller competente en materia de función pública.

28.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la literalidad del artículo 46 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. La clasificación de puestos de trabajo de naturaleza eventual contendrá:

A) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

B) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica y funcional, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

C) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

D) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

29.-De acuerdo con la literalidad del artículo 67 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo y subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.
- B) En todo caso, los órganos de selección estarán compuestos exclusivamente por personal funcionario, salvo que se trate de seleccionar personal laboral, en cuyo caso, podrá estar compuesto, además, por personal de esta clase.
- C) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de personas aprobadas al de vacantes convocadas, excepto cuando así lo prevea la oferta de empleo público.
- D) De acuerdo con el principio de colaboración y cooperación entre administraciones, podrá formar parte de los órganos de selección de las universidades públicas una o un vocal perteneciente a la Administración de la Generalitat.

30.-De acuerdo con el Título VIII Promoción profesional, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El personal funcionario interino de la Administración de la Generalitat tendrá derecho, en todo caso, a la percepción de la retribución correspondiente al complemento de carrera administrativa y de productividad que corresponda según el tiempo de servicios prestados.
- B) Para concurrir a las pruebas de promoción interna deberán reunirse los requisitos exigidos para el acceso, haber prestado servicios efectivos en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente durante, al menos, dos años en el cuerpo o escala desde la que se accede o durante tres con interrupción, así como superar las correspondientes pruebas selectivas.
- C) La carrera vertical del personal funcionario de carrera consiste en la obtención con destino definitivo de puestos de trabajo que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad o dificultad técnica y que supondrá el reconocimiento, con los efectos previstos en esta ley, del nivel competencial correspondiente.
- D) Los instrumentos que conformen los sistemas de evaluación se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, publicidad, objetividad, fiabilidad, mérito, capacidad y relevancia de contenidos, de imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.

31.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:

- A) El personal funcionario tendrá derecho a un período de excedencia no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hija o hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- B) El personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un período mínimo de seis años inmediatamente anteriores.
- C) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de promoción profesional, antigüedad y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea aplicable.
- D) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

32.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las personas que integran las juntas de personal:

- A) Dispondrán de un crédito máximo de 50 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- B) Dispondrán de un crédito máximo de 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de adscripción provisional.
- C) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- D) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de concurso.

33.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según el artículo 185 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las juntas de personal tendrán, en sus respectivos ámbitos, las siguientes funciones:

- A) Emitir informe, a solicitud de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones, implantación o revisión de sus sistemas de organización, métodos de trabajo y planes de formación del personal.
- B) Informar al personal sobre todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo, con los límites establecidos en la normativa vigente.
- C) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves.
- D) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de igualdad efectiva, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

34.-Según el artículo 96 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa estatal de carácter básico, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.
- B) Al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social. El personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que le es aplicable al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
- D) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa autonómica, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.

35.-De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- B) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, instrumentará en todo caso, las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.
- C) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a los municipios.
- D) La cesión de los tributos será parcial cuando se ceda únicamente una parte de la recaudación correspondiente al tributo, y en ningún caso comprenda competencias normativas en los términos que determine la Ley de cesión.

36.-Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con el tenor literal del artículo 1 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos:

- A) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.
- B) En caso de que los contribuyentes que forman la unidad familiar tengan su residencia habitual en Comunidades distintas y opten por la tributación conjunta, resultarán de aplicación las normas recogidas en el capítulo III de este título, siempre que resida habitualmente en la Comunidad Valenciana el miembro de la misma cuya base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto, sea menor.
- C) Cuando los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valencianas estén integrados en una unidad familiar y opten por tributar individualmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su tributación por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana se regirá por lo dispuesto en el capítulo III del título I.
- D) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa autonómica reguladora del impuesto.

37.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la gestión presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.

38.-Según el tenor literal del artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique la respuesta CORRECTA:

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos del presente ejercicio presupuestario, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, solidaridad y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

39.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- B) La clasificación económica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- C) La clasificación orgánica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- D) La clasificación territorial de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

40.-De conformidad con el artículo 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las operaciones de compromiso o disposición del gasto y el reconocimiento de los derechos económicos.
- B) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. La disposición del gasto es un acto con relevancia jurídica para con terceros, que vincula a la Hacienda Pública de la Generalitat a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
- C) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- D) La operación del reconocimiento de derechos económicos es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat, derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

41.-De conformidad con artículo 44 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) El Consell establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.
- B) El procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito se corresponde con el contemplado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- C) Anualmente, la ley de presupuestos establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.
- D) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial del Estado*.

42.-De conformidad con artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a dos. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 %.
- B) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio siguiente y no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- C) La autorización de gastos de alcance plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.
- D) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 % y en el tercero el 30%.

43.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La Intervención General de la Generalitat ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
- B) Corresponde a la Intervención General de la Generalitat el control interno y externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, a través de sus intervenciones delegadas.
- C) La Intervención General de la Generalitat no podrá ejercer el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público de la Generalitat y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios.
- D) Las Intervenciones delegadas de la Generalitat ejercerán sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio descentralizado y jerarquía interna.

44.-De conformidad con la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat constituyen los órganos a los que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen.
- B) Para la fiscalización de las cuentas generales de la Generalitat, éstas deberán ser presentadas por la conselleria competente en materia de hacienda, antes del 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio económico al que correspondan, ante la Sindicatura de Comptes, que las examinará y fiscalizará.
- C) En el ejercicio de sus funciones de fiscalización, la Sindicatura de Comptes podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos de soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público valenciano, realizado por auditores privados.
- D) La Sindicatura de Comptes dependerá orgánica y funcionalmente de Les Corts para el mejor cumplimiento de sus fines.

45.-De conformidad con el tenor literal del artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA con respecto a los compromisos de gasto de carácter plurianual:

- A) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- B) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco.
- C) En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
- D) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 %, en el segundo ejercicio, el 50 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 %.

46.-De conformidad con el artículo 10 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:

- A) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, transparencia y objetividad.
- B) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
- C) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva podrá imputarse a las mismas, con carácter excepcional, algún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad y objetividad.
- D) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, colaboración y objetividad.

47.-De conformidad con el artículo 12 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter general, una línea independiente.
- B) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter excepcional, una línea independiente.
- C) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios nunca podrán constituir una línea independiente.
- D) Las transferencias corrientes y no de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán una línea independiente.

48.-Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al Título V, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La Unión europea garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras exteriores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras interiores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea respetuosa con los nacionales de terceros países.
- B) La Unión facilitará la tutela administrativa, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materias penales.
- C) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de organizar entre ellos y bajo su responsabilidad formas de cooperación y coordinación en la medida en que lo estimen apropiado, entre los servicios competentes de sus administraciones responsables de velar por la seguridad nacional.
- D) Se creará una mesa de expertos permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la Unión el fomento y la internalización de la cooperación operativa en materia de seguridad exterior.

49.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las Políticas sobre Controles en las Fronteras, Asilo e Inmigración. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:

- A) Garantizar la ausencia total de controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores.
- B) Garantizar los controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- C) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras exteriores.
- D) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

50.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, NO es una situación administrativa del personal funcionario de carrera:

- A) Servicios especiales.
- B) Excedencia voluntaria.
- C) Excedencia forzosa.
- D) Excedencia automática por suspensión de funciones.

51.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Título III, relativo a Agricultura y Pesca, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:

- A) Para la protección de las explotaciones ambientales.
- B) En el marco de programas de desarrollo medioambiental.
- C) Para el fomento de asociaciones agrarias.
- D) Para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales.

52.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, indique la respuesta CORRECTA:

- A) La valoración de los derechos incorporales corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.
- B) Sobre los bienes destinados a un uso o servicio público no podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza.
- C) La Generalitat no podrá adquirir bienes y derechos en virtud de actuaciones urbanísticas.
- D) La mutación demanial puede ser interna cuando existe cambio de titularidad del bien.

53.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, cuando un Juez o Tribunal que, por su propia iniciativa o a instancia de parte, considere de su jurisdicción un asunto de que está conociendo un órgano administrativo, deberá, antes de requerirle de inhibición, solicitar el informe del Ministerio Fiscal, que habrá de evacuarlo:

- A) En el plazo de diez días.
- B) En el plazo de cinco días.
- C) En el plazo de quince días.
- D) En el plazo de veinte días.

54.-De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y respecto a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Quedan sujetas a todas las normas contenidas en dicha Ley.
- B) Se rigen por el derecho privado, no siéndoles de aplicación dicha Ley.
- C) Quedan sujetas a lo dispuesto en las normas de dicha Ley que específicamente se refieran a las mismas.
- D) Tendrán la consideración de administración pública cuando ejerzan potestades administrativas.

55.- Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece respecto a los órganos colegiados:

- A) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que deberá ser un miembro del propio órgano.
- B) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por todos los miembros asistentes a la reunión.
- C) Los acuerdos serán adoptados con el voto favorable de la mayoría cualificada de los miembros del órgano colegiado.
- D) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.

56.-Señale la respuesta CORRECTA. Según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, NO corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo conocer:

- A) De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
- B) De las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.
- C) De los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
- D) De las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.

57.-Señale la respuesta CORRECTA. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo NO se halla integrado, según el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por:

- A) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
- B) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- C) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- D) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales.

58.-Señale la respuesta CORRECTA. En el recurso contencioso-administrativo NO es un plazo de 20 días, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- A) El que tiene la Administración para remitir el expediente administrativo al órgano judicial.
- B) El de las partes demandadas para contestar a la demanda.
- C) El que tienen los interesados para comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala.
- D) El del recurrente para que se deduzca la demanda.

59.-Señale el enunciado CORRECTO. De acuerdo con el tenor literal de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- A) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- B) Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de veinte días a contar desde el día siguiente en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, si hubiere requerimiento.
- C) Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.
- D) Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante auto en que, advirtiéndolas que no se prejuzga el fallo definitivo, les expondrá y concederá a los interesados un plazo común de cinco días para que formulen las alegaciones, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.

60.-Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de:

- A) Veinte días.
- B) Quince días.
- C) Diez días.
- D) Cinco días.

61.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con la regulación del contrato formativo contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si al término de dicho contrato formativo la persona continuase en la empresa:

- A) Podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- B) Podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, no computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- C) No podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, no computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- D) No podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.

62.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, son relaciones laborales de carácter especial:

- A) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- B) La de los estibadores portuarios que presten servicio a través de entidades de puesta a disposición de trabajadores a las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito portuario.
- C) La del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público.
- D) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

63.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito, cuando:

- A) La relación laboral sea de duración superior a un mes.
- B) La relación laboral sea de duración superior a dos meses.
- C) La relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas.
- D) La relación laboral sea de duración superior a diez semanas.

64.-Señale la respuesta CORRECTA:

A) La Entitat Valenciana de l'Habitatge i el Sòl (EVHA) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

B) El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y depende directamente de la persona titular del departamento.

C) El Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

D) El Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales es una entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 155.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

65.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, NO es un principio de carácter metodológico rector de los servicios sociales valencianos:

A) La orientación centrada en la persona.

B) La promoción de la intervención y la integración.

C) La promoción de la autonomía y desarrollo personal.

D) La calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios.

66.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, integran los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana:

A) Exclusivamente el personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat.

B) El personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat y de las entidades locales.

C) El personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, los bomberos voluntarios y los bomberos de empresa.

D) El personal de los servicios de bomberos municipales, de los consorcios de la diputación provincial y de la Generalitat, los bomberos forestales y los bomberos militares.

67.-Señale la respuesta CORRECTA. Los principios y fundamentos de actuación que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración son:

- A) Objetividad, profesionalidad, transparencia, imparcialidad y oficialidad
- B) Objetividad, profesionalidad, transparencia, integridad, imparcialidad y austeridad.
- C) Transparencia, eficiencia y simplificación.
- D) Economía, eficacia, descentralización, desconcentración y sometimiento pleno a la ley y al derecho.

68.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, los municipios ejercen, en el marco de lo previsto en la legislación estatal, entre otras, competencias sobre:

- A) La aprobación, coordinación y fomento de programas de formación en el ámbito de la salud.
- B) El otorgamiento de la autorización y la licencia de apertura a los establecimientos sanitarios de atención a la salud mental.
- C) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportivas y de recreo.
- D) La aprobación, coordinación y fomento de programas de investigación e innovación en el ámbito de la salud.

69.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat la siguiente competencia:

- A) El control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes.
- B) El establecimiento de los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos donde se suministren, vendan, dispensen o consuman bebidas alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control de estos establecimientos.
- C) La adopción de medidas de intervención sobre centros, servicios, establecimientos sanitarios y no sanitarios y de aquellas actividades que puedan afectar a la salud pública.
- D) La salubridad pública.

70.-Según el Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La concurrencia entre lo dispuesto en dicho texto refundido y cualquier otra norma de la Generalitat se resolverá de acuerdo con el principio de prevalencia del texto refundido.
- B) Las Juntas arbitrales de consumo son órganos administrativos creados por los órganos competentes de la Generalitat en materia de consumo, a través de los que se articula y gestiona el arbitraje institucional de consumo.
- C) Corresponde al Consell diseñar y ejecutar programas de seguridad de productos de consumo, adoptando las medidas administrativas oportunas para la protección de las personas consumidoras y usuarias frente a cada tipo de riesgo.
- D) En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, son agentes del sistema de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, entre otros, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

71.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios se atribuyen a la:

- A) Presidencia de la Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- B) Conselleria de Justicia e Interior.
- C) Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- D) Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

72.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con el ejercicio de las competencias administrativas contempladas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la ley garantiza:

- A) La dirección pública de los procesos territoriales y urbanísticos.
- B) La cohesión territorial.
- C) La incorporación de los principios del desarrollo económico y social.
- D) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por las acciones de los entes públicos y privados.

73.-De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale la opción CORRECTA:

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, en todo caso, por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso.
- C) Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional que supongan la revisión total de la Constitución serán sometidos a referéndum para su aprobación.

74.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Gobierno que determine la ley.
- B) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título II de la Constitución Española atribuye expresamente a las Cortes Generales.
- C) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
- D) Mediante ley se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

75.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndico o la síndica de Greuges presentará ante les Corts Valencianes, un informe anual referido al ejercicio inmediatamente anterior:

- A) En el plazo de sesenta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.
- B) En el plazo de un mes a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- C) En el plazo de dos meses a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- D) En el plazo de treinta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.

76.-De conformidad con el tenor literal del Título IV de la Constitución Española de 1978, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca el Presidente.
- B) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso y, en su defecto, del Senado.
- C) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Gobierno.
- D) La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos de su artículo 102.

77.-De acuerdo con el tenor literal del Título V la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
- B) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cámaras.
- C) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución, pero sí en las leyes.
- D) Toda interpelación dará lugar a una moción de censura en la que la Cámara manifieste su posición.

78.-De conformidad con el tenor literal del artículo 116 de la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:

- A) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno o de su Presidente.
- B) El estado de alarma será declarado por el presidente del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto podrá determinar el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- C) Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
- D) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente del Congreso de los Diputados.

79.-Según el tenor literal del Título VI de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine su reglamento de desarrollo.
- B) Una ley orgánica regulará el estatuto del Ministerio Fiscal.
- C) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos del ordenamiento jurídico que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

80.-De conformidad con el tenor literal del Título VI de la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La justicia será gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
- C) La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de todos los Jueces, Magistrados y Fiscales, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

81.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los entes y organismos públicos cuya función afecte directa o indirectamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
- B) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos.
- C) Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- D) El Estado, mediante ley, planificará la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

82.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y sociales. A tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
- B) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
- C) Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
- D) Mediante ley se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar estabilidad presupuestaria.

83.-Según el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
- B) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- D) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

84.-De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las Áreas Metropolitanas no gozan de la condición de Entidades Locales.
- B) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades tributaria y financiera.
- C) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
- D) Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

85.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por las Cortes Generales, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- D) El Gobierno no podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

86.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoquen un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.
- B) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* y cabe recurso contra ellas.
- C) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 10 de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
- D) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

87.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Ley, en los mismos términos establecidos en los artículos 81, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- B) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- C) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 86 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- D) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 80, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.

88.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el mandato de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo en los supuestos que a continuación se detallan:

- A) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios y suministros públicos que se paguen con fondos de la Generalitat, o el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades.
- B) La celebración con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado de conciertos de prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de la Administración de la Generalitat.
- C) La participación inferior al 10% adquirida en todo o en parte con anterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con entidades del sector público de la Generalitat.
- D) Actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat, sus entes u organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan aquellas actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.

89.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el Decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas especificará:

- A) El lugar, día y hora de constitución de las Cortes Valencianas, dentro del plazo máximo de noventa días, a contar desde la expiración del mandato anterior.
- B) La fijación del tiempo de duración de la campaña electoral.
- C) El día de la votación, que habrá de celebrarse en un plazo no inferior a cincuenta y tres días, ni superior a sesenta, contados desde la publicación de la convocatoria.
- D) El número de Diputados a elegir en cada circunscripción, según lo previsto en la presente Ley.

90.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, corresponde al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, la función de:

- A) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
- B) Impartir instrucciones a los miembros del Consell.
- C) Resolver, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.
- D) Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomia.

91.-De acuerdo con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- B) Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado; sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.
- C) Podrán formar parte de las Comisiones Delegadas del Consell el President, los Vicepresidentes y los Consellers. Los Subsecretarios deberán integrarse en estas Comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.
- D) El Consell podrá crear la Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales.

92.-Indique a respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el procedimiento de elaboración de los Reglamentos:

- A) Una copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y Consellerias en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de quince días, emitan informe.
- B) El órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe económico únicamente en los supuestos que conlleve un elevado coste que pueda incidir en la administración.
- C) Cuando el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia al objeto de que en el plazo de diez días puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.
- D) Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat.

93.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, son funciones de los Directores Generales:

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la conselleria o que el subsecretario encomiende a su incumbencia.
- C) Establecer el régimen interno y externo de las oficinas de ellos dependientes.
- D) Elevar al final de cada legislatura a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.

94.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 64.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias:

- A) En aquellos entes locales supramunicipales que, mediante los medios cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- B) En aquellos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y colaboración en la prestación de los servicios.
- C) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- D) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, mediante los medios propios y los cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.

95.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicidad del régimen de sesiones ordinarias de dicha institución será:

- A) Como mínimo, trimestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- B) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- C) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y trimestral para la Comisión de Gobierno.
- D) Como mínimo, anual en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.

96.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua quedará constituido cuando estén presentes:

- A) Al menos, la mitad de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- B) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente o legalmente quien le sustituya.
- C) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- D) Al menos, dos tercios de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.

97.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 13 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, las deliberaciones y acuerdos del Consell Jurídic Consultiu requieren la presencia:

- A) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- B) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad más uno de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- C) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos dos tercios de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- D) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos tres quintos de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.

98.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana por Ley de Les Corts aprobada por mayoría:

- A) De tres cuartas partes.
- B) De dos terceras partes.
- C) Simple.
- D) De tres quintas partes.

99.-Indique la respuesta CORRECTA. El artículo 61 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su punto tercero establece que la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Participará en los mecanismos de control del principio de solidaridad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- C) Participará en los mecanismos de control del principio de lealtad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- D) Participará en los mecanismos de control del principio de colaboración previsto en el Derecho de la Unión Europea.

100.-Indique la respuesta CORRECTA. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana NO incluye entre los principios en los que se basa la financiación de la Generalitat el de:

- A) Suficiencia.
- B) Solidaridad.
- C) Autonomía.
- D) Equilibrio presupuestario.

101.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en relación con la autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunitat Valenciana:

- A) La Generalitat ostenta la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución.
- B) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
- C) Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado.
- D) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva.

102.-De conformidad con el tenor literal del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la opción CORRECTA:

- A) En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat Valenciana y por la realización interna del principio de subsidiariedad.
- B) Corresponde al Consell la aprobación del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su autorización.
- C) El presupuesto debe ser presentado a Les Corts al menos con tres meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.
- D) La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado.

103.-De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La seguridad nacional de cada Estado miembro seguirá siendo responsabilidad exclusiva de éste, salvo en los casos de defensa común del territorio europeo.
- B) En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
- C) La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de seguridad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la solidaridad.
- D) Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado y en el Consejo por sus presidentes de gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante el Parlamento Europeo.

104.-Respecto de las instituciones de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.
- B) Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta del Consejo cuando así lo establezcan los Tratados.
- C) El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.
- D) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, compuesto por nueve jueces y el Tribunal General que dispondrá al menos de un abogado general por cada Estado miembro.

105.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en relación con el comité regulado en su artículo 255 al que corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- A) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- B) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.
- C) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- D) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.

106.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Comité Económico y Social serán nombrados por un periodo de:

- A) Cinco años. El mandato será renovable.
- B) Seis años. El mandato será renovable.
- C) Cinco años. El mandato no será renovable
- D) Seis años. El mandato no será renovable

107.-En relación con el presupuesto anual de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Parlamento Europeo y la Comisión establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
- B) Cada institución, excepto el Banco Central Europeo, elaborará, antes del 1 de julio, un estado de previsiones de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener previsiones divergentes.
- C) El Consejo presentará al Parlamento Europeo y a la Comisión una propuesta que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de noviembre del año que precede al de su ejecución.
- D) El Parlamento Europeo, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros.

108.-En relación con el pacto de estabilidad y crecimiento y el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos.
- B) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Consejo elaborará un informe, en el que también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a largo plazo del Estado miembro.
- C) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Comité Económico y Financiero emitirá un informe sobre el dictamen del Consejo.
- D) Si el Consejo considerare que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remitirá un dictamen a dicho Estado miembro e informará de ello a la Comisión.

109.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en los siguientes ámbitos:

- A) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la energía; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- B) La unión aduanera; el medio ambiente; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- C) La unión aduanera; el medio ambiente; los transportes; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- D) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial.

110.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de transitoriedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
- C) Tendrá al President de la Generalitat como representante único de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaridad Regional.
- D) Ostenta la competencia, en el marco de las normas básicas del Estado, de desarrollo ejecutivo y de ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

111.-Señale la respuesta CORRECTA. En el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación:

- A) A la persona demandante.
- B) A la persona demandada.
- C) Al órgano judicial, a instancia de parte.
- D) La ley no contempla tal previsión.

112.-Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en relación con la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán:

- A) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) La creación de postgrados específicos.
- C) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
- D) Que se respete y se garantice una representación alícuota en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

113.-Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá:

- A) Entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
- B) Entre sus fines, la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- C) Dentro de sus principios de calidad, la integración del principio de igualdad en la formación del personal educativo.
- D) Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

114.-Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo, tendrán derecho a una bonificación de hasta el 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida.
- B) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento y se les permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- C) El programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- D) La indemnización por daños y perjuicios a la víctima de violencia de género será satisfecha por la administración pública competente en materia de servicios sociales.

115.-Señale la respuesta CORRECTA. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé una ayuda de pago único que podrán recibir las víctimas de violencia de género:

- A) Por importe equivalente al de 12 meses por prestación de desempleo.
- B) Que será incompatible con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
- C) Por importe equivalente al de 18 meses de prestación por desempleo cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.
- D) Por importe equivalente al de 24 meses de subsidio por desempleo si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

116.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- A) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
- B) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no serán recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- C) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- D) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

117.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del capítulo II del Título I, Transparencia de la actividad pública, serán también aplicables a:

A) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

B) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

C) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

D) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

118.-Indique la respuesta CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, los sujetos obligados e incluidos en su artículo 3 deben publicar:

A) Los resultados de los procesos de evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral.

B) Información estadística del personal, que incluirá al menos la edad, el género, así como el porcentaje de las personas con diversidad funcional.

C) Las resoluciones de nombramientos de personal funcionario interino, cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o agrupación de puestos de trabajo correspondiente.

D) Las resoluciones de autorización de comisión de servicios forzosa del personal funcionario de la Generalitat.

119.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada para ostentar la Presidencia del Comité Econòmic i Social será nombrada por decreto del Consell a propuesta conjunta:

- A) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y pesca, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- B) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- C) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de trabajo, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y turismo, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.
- D) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.

120.-De acuerdo con el Reglamento de Les Corts, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los diputados y diputadas, en número no inferior a cinco, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a constituir grupo parlamentario propio.
- B) La presencia en el Grupo Mixto de diputados o diputadas pertenecientes a distintas formaciones electorales permitirá la constitución de agrupaciones, dentro del mismo, por aquellos diputados o diputadas pertenecientes a una misma formación electoral.
- C) Ningún diputado o diputada podrá formar parte de más de un grupo parlamentario, aunque sí podrá adscribirse a grupo parlamentario distinto al constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a la formación electoral con la que concurrió a las elecciones.
- D) El diputado o la diputada que se ocupe, directamente, en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o profesional, de un asunto que sea declarado objeto de debate en una sesión de pleno o comisión, deberá eximirse de su intervención en ésta.

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01
SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.**

(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)

Opción II: MATERIAS ECONÓMICAS

CONVOCATORIA 120/21

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO REALIZACIÓN:

(2 horas y 45 minutos)

1.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que una norma exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- B) Toda resolución deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

2.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
- B) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en todo caso por el medio señalado al efecto por aquel.
- C) En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación no pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- D) En los actos personales en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para su ejecución, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

3.-Señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes en materia de administración electrónica:

- A) En la sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
- B) Las Administraciones Públicas no podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas, debiendo utilizar necesariamente un sello electrónico.
- C) La identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo mediante personal funcionario público habilitado requiere de la identificación de la persona interesada y de la prestación de su consentimiento expreso o tácito.
- D) Las copias auténticas se expedirán en todo caso a partir de un original y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

4.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad de los actos administrativos cuando éstos carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

5.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- B) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- C) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación de cualquier asunto, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- D) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza homogénea, admitan un impulso sucesivo y no sea obligado su cumplimiento simultáneo.

6.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- B) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención.
- C) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de cualquier medio válido admitido en derecho, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
- D) Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos, unidades y sus responsables y la tramitación de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

7.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Una de las circunstancias por las que se puede interponer el recurso extraordinario de revisión contra un acto en vía administrativa es que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.
- B) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o algún perjuicio a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- C) En los casos de actos firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- D) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo en los casos determinados por la ley.

8.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- B) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el particular podrá exigir a las Administraciones intervinientes que respondan de forma solidaria.
- C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo, exclusivamente, en los casos de fuerza mayor.
- D) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, los particulares exigirán directamente a la Administración la correspondiente indemnización, debiendo responder su personal de forma subsidiaria.

9.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) En todo caso, el daño alegado habrá de ser evidente, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- C) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo General del Poder Judicial.
- D) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

10.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- A) Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, y en todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo, culpa o negligencia grave.
- B) Es una manifestación del principio de proporcionalidad que las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores puedan prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- C) La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- D) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

11.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con el procedimiento sancionador, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador podrán ser motivadas, las resoluciones lo serán en todo caso.
- B) Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- C) La administración actuante podrá consultar o recabar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello.
- D) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes en el orden penal y civil vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

12.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General competente en materia de patrimonio.
- B) La Generalitat podrá recuperar por sí misma la posesión de sus bienes demaniales en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usucapión. Transcurrido ese tiempo, procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
- C) La tramitación y aprobación del deslinde de las vías pecuarias, montes, carreteras, terrenos anejos y demás propiedades administrativas especiales corresponderá a los departamentos competentes en la materia, con arreglo a las disposiciones específicas que los regulen.
- D) La desafectación podrá hacerse de forma expresa o tácita, pudiendo incorporarse la declaración de desafectación en los acuerdos de cesión y enajenación.

13.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) La autorización para uso común especial y privativo de bienes de dominio público devengará el precio público que corresponda de conformidad con la legislación tributaria.
- B) Los arrendamientos con o sin opción de compra y los arrendamientos financieros de bienes muebles se someterán a la legislación de contratos de las administraciones públicas.
- C) Se podrán adscribir bienes y derechos patrimoniales a organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat, cuando sean necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, pero no bienes demaniales, que solo pueden estar adscritos a administraciones públicas territoriales.
- D) El órgano competente podrá acordar la enajenación directa de sus bienes inmuebles y derechos inmobiliarios cuando el valor del bien o derecho fuera superior a 150.000 € y existieran derechos de adquisición preferente a favor de terceros.

14.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención y forma de acreditarlos deben constar en la convocatoria.
- B) De conformidad con lo previsto en su artículo 41, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la propuesta de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- C) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Consell aprobará, mediante acuerdo, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, las bases reguladoras a aplicar en cada caso.
- D) La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

15.-En relación con las formas de actividad de la administración, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
- B) La expropiación forzosa, debido a su regulación preconstitucional, no se considera una actividad de limitación de la administración.
- C) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias, salvo situaciones excepcionales.
- D) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin que pueda incurrir en otras responsabilidades.

16.-De entre las siguientes afirmaciones en materia de gestión de los servicios públicos, identifique la respuesta CORRECTA:

- A) Si un servicio público de la Generalitat es prestado por una persona jurídica de su sector público instrumental que tenga la condición de medio propio personificado estamos ante una gestión indirecta de éste.
- B) Una fórmula de gestión de servicio público colaborativa es la formalización de un convenio entre la Generalitat y una entidad con personalidad jurídico-privada, siendo el único requisito exigible que se trate de un poder adjudicador.
- C) Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.
- D) Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pueden legislar articulando instrumentos contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

17.-Ante la tramitación de un convenio se le plantean a un funcionario las siguientes cuestiones. Señale la respuesta CORRECTA:

- A) El órgano mixto de seguimiento y control de los convenios es preceptivo en todos aquellos que conlleven obligaciones económicas para la Generalitat.
- B) La autorización del Consell para subscribir convenios será preceptiva en los convenios firmados con la Administración General del Estado, con otras comunidades autónomas, o con entidades del sector público que sean poderes adjudicadores.
- C) El informe del Registro de Convenios se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del proyecto de convenio. En el caso de no evacuarse el informe en el plazo indicado, se entenderá favorable y podrán proseguirse las actuaciones para la firma del convenio.
- D) En el Registro de Convenios de la Generalitat se inscribirán los convenios suscritos por las sociedades mercantiles en las que la Generalitat cuente con una participación, directa o indirecta, superior al 40% de su capital social.

18.-Un director general necesita contratar una serie de servicios y prestaciones en el ámbito del desarrollo de las competencias de su dirección general. Se ha leído la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cree haber sacado una serie de conclusiones. Indique cuál de las cuatro afirmaciones que plantea es la CORRECTA:

- A) La designación de un responsable del contrato es facultativa en función de la necesidad existente de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- B) Los fondos sin personalidad jurídica son entidades del sector público consideradas poderes adjudicadores.
- C) Las Corporaciones de derecho público quedan sujetas a la ley de contratos del sector público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Es causa de anulabilidad no recoger las previsiones del artículo 122 en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

19.-Visto el éxito de la consulta formulada, decide volver a lanzar una serie de afirmaciones al servicio de contratación para que, como experto en la materia, le indique si está en lo cierto respecto de las siguientes afirmaciones, de las cuales solo hay una respuesta CORRECTA. Indique cuál:

- A) Los contratos relativos a servicios de conciliación son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- B) Los contratos de suscripción a revistas jurídicas son contratos administrativos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- C) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios que son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal.

20.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación del valor estimado del contrato, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
- B) Lo dispuesto en el artículo 130 respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
- C) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá establecer la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
- D) En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada, en todo caso, a la subrogación del personal que lo prestaba.

21.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
- B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y transparencia o los relativos al tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradas, en los que todos los lotes constituirán un contrato.
- D) Se podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje máximo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

22. De conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de dicho artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse:

- A) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
- B) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
- C) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y anualmente el de la solvencia técnica y profesional.
- D) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

23.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el tenor literal del artículo 12 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, corresponde al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:

- A) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana.
- B) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana, cuando le sean sometidos a consulta por estas.
- C) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración del Consell.
- D) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración de la Generalitat, cuando le sean sometidos a consulta por esta.

24.-De acuerdo con la literalidad del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la ley de Contratos de Sector Público, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- B) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia económica o financiera y profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- C) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del responsable del contrato.
- D) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la formalización del contrato, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

25.-De acuerdo con lo regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes:

- A) El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento y en dicha labor determina los fines.
- B) De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, son datos de categorías especiales los correspondientes a las personas menores de edad.
- C) El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o c), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
- D) Es función de la persona delegada de protección de datos cooperar con la autoridad de control.

26.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirán tres Delegados, y de 31 a 49 se elegirán cinco, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- B) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.
- C) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- D) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.

27.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal del artículo 25 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. El nombramiento del personal directivo público profesional corresponderá:

- A) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, bien directamente o bien en virtud de sus organismos dependientes.
- B) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos a que estén adscritos dichos puestos.
- C) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos y entidades públicas a que estén adscritos dichos puestos.
- D) A la consellera o el conseller competente en materia de función pública.

28.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la literalidad del artículo 46 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. La clasificación de puestos de trabajo de naturaleza eventual contendrá:

- A) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- B) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica y funcional, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- C) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- D) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

29.-De acuerdo con la literalidad del artículo 67 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo y subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.
- B) En todo caso, los órganos de selección estarán compuestos exclusivamente por personal funcionario, salvo que se trate de seleccionar personal laboral, en cuyo caso, podrá estar compuesto, además, por personal de esta clase.
- C) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de personas aprobadas al de vacantes convocadas, excepto cuando así lo prevea la oferta de empleo público.
- D) De acuerdo con el principio de colaboración y cooperación entre administraciones, podrá formar parte de los órganos de selección de las universidades públicas una o un vocal perteneciente a la Administración de la Generalitat.

30.-De acuerdo con el Título VIII Promoción profesional, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El personal funcionario interino de la Administración de la Generalitat tendrá derecho, en todo caso, a la percepción de la retribución correspondiente al complemento de carrera administrativa y de productividad que corresponda según el tiempo de servicios prestados.
- B) Para concurrir a las pruebas de promoción interna deberán reunirse los requisitos exigidos para el acceso, haber prestado servicios efectivos en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente durante, al menos, dos años en el cuerpo o escala desde la que se accede o durante tres con interrupción, así como superar las correspondientes pruebas selectivas.
- C) La carrera vertical del personal funcionario de carrera consiste en la obtención con destino definitivo de puestos de trabajo que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad o dificultad técnica y que supondrá el reconocimiento, con los efectos previstos en esta ley, del nivel competencial correspondiente.
- D) Los instrumentos que conformen los sistemas de evaluación se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, publicidad, objetividad, fiabilidad, mérito, capacidad y relevancia de contenidos, de imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.

31.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:

- A) El personal funcionario tendrá derecho a un período de excedencia no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hija o hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- B) El personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un período mínimo de seis años inmediatamente anteriores.
- C) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de promoción profesional, antigüedad y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea aplicable.
- D) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

32.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las personas que integran las juntas de personal:

- A) Dispondrán de un crédito máximo de 50 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- B) Dispondrán de un crédito máximo de 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de adscripción provisional.
- C) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- D) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de concurso.

33.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según el artículo 185 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las juntas de personal tendrán, en sus respectivos ámbitos, las siguientes funciones:

- A) Emitir informe, a solicitud de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones, implantación o revisión de sus sistemas de organización, métodos de trabajo y planes de formación del personal.
- B) Informar al personal sobre todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo, con los límites establecidos en la normativa vigente.
- C) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves.
- D) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de igualdad efectiva, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

34.-Según el artículo 96 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa estatal de carácter básico, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.
- B) Al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social. El personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que le es aplicable al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
- D) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa autonómica, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.

35.-De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- B) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, instrumentará en todo caso, las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.
- C) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a los municipios.
- D) La cesión de los tributos será parcial cuando se ceda únicamente una parte de la recaudación correspondiente al tributo, y en ningún caso comprenda competencias normativas en los términos que determine la Ley de cesión.

36.-Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con el tenor literal del artículo 1 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos:

- A) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.
- B) En caso de que los contribuyentes que forman la unidad familiar tengan su residencia habitual en Comunidades distintas y opten por la tributación conjunta, resultarán de aplicación las normas recogidas en el capítulo III de este título, siempre que resida habitualmente en la Comunidad Valenciana el miembro de la misma cuya base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto, sea menor.
- C) Cuando los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valencianas estén integrados en una unidad familiar y opten por tributar individualmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su tributación por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana se regirá por lo dispuesto en el capítulo III del título I.
- D) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa autonómica reguladora del impuesto.

37.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la gestión presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.

38.-Según el tenor literal del artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique la respuesta CORRECTA:

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos del presente ejercicio presupuestario, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, solidaridad y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

39.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- B) La clasificación económica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- C) La clasificación orgánica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- D) La clasificación territorial de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

40.-De conformidad con el artículo 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las operaciones de compromiso o disposición del gasto y el reconocimiento de los derechos económicos.
- B) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. La disposición del gasto es un acto con relevancia jurídica para con terceros, que vincula a la Hacienda Pública de la Generalitat a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
- C) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- D) La operación del reconocimiento de derechos económicos es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat, derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

41.-De conformidad con artículo 44 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) El Consell establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.
- B) El procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito se corresponde con el contemplado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- C) Anualmente, la ley de presupuestos establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.
- D) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial del Estado*.

42.-De conformidad con artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a dos. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 %.
- B) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio siguiente y no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- C) La autorización de gastos de alcance plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.
- D) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 % y en el tercero el 30%.

43.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La Intervención General de la Generalitat ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
- B) Corresponde a la Intervención General de la Generalitat el control interno y externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, a través de sus intervenciones delegadas.
- C) La Intervención General de la Generalitat no podrá ejercer el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público de la Generalitat y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios.
- D) Las Intervenciones delegadas de la Generalitat ejercerán sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio descentralizado y jerarquía interna.

44.-De conformidad con la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat constituyen los órganos a los que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen.
- B) Para la fiscalización de las cuentas generales de la Generalitat, éstas deberán ser presentadas por la conselleria competente en materia de hacienda, antes del 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio económico al que correspondan, ante la Sindicatura de Comptes, que las examinará y fiscalizará.
- C) En el ejercicio de sus funciones de fiscalización, la Sindicatura de Comptes podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos de soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público valenciano, realizado por auditores privados.
- D) La Sindicatura de Comptes dependerá orgánica y funcionalmente de Les Corts para el mejor cumplimiento de sus fines.

45.-De conformidad con el tenor literal del artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA con respecto a los compromisos de gasto de carácter plurianual:

- A) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- B) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco.
- C) En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
- D) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 %, en el segundo ejercicio, el 50 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 %.

46.-De conformidad con el artículo 10 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:

- A) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, transparencia y objetividad.
- B) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
- C) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva podrá imputarse a las mismas, con carácter excepcional, algún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad y objetividad.
- D) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, colaboración y objetividad.

47.-De conformidad con el artículo 12 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter general, una línea independiente.
- B) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter excepcional, una línea independiente.
- C) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios nunca podrán constituir una línea independiente.
- D) Las transferencias corrientes y no de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán una línea independiente.

48.-Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al Título V, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La Unión europea garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras exteriores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras interiores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea respetuosa con los nacionales de terceros países.
- B) La Unión facilitará la tutela administrativa, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materias penales.
- C) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de organizar entre ellos y bajo su responsabilidad formas de cooperación y coordinación en la medida en que lo estimen apropiado, entre los servicios competentes de sus administraciones responsables de velar por la seguridad nacional.
- D) Se creará una mesa de expertos permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la Unión el fomento y la internalización de la cooperación operativa en materia de seguridad exterior.

49.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las Políticas sobre Controles en las Fronteras, Asilo e Inmigración. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:

- A) Garantizar la ausencia total de controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores.
- B) Garantizar los controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- C) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras exteriores.
- D) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

50.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, NO es una situación administrativa del personal funcionario de carrera:

- A) Servicios especiales.
- B) Excedencia voluntaria.
- C) Excedencia forzosa.
- D) Excedencia automática por suspensión de funciones.

51.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Título III, relativo a Agricultura y Pesca, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:

- A) Para la protección de las explotaciones ambientales.
- B) En el marco de programas de desarrollo medioambiental.
- C) Para el fomento de asociaciones agrarias.
- D) Para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales.

52.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, indique la respuesta CORRECTA:

- A) La valoración de los derechos incorporales corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.
- B) Sobre los bienes destinados a un uso o servicio público no podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza.
- C) La Generalitat no podrá adquirir bienes y derechos en virtud de actuaciones urbanísticas.
- D) La mutación demanial puede ser interna cuando existe cambio de titularidad del bien.

53.-NO es una competencia en materia contable de la Intervención General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
- B) Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público de la Generalitat.
- C) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública en el que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos.
- D) Gestionar la contabilidad de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.

54.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La “aprobación del gasto” es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- B) La “aprobación del gasto” implica relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública de la Generalitat.
- C) El “compromiso o disposición del gasto” es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
- D) El “reconocimiento de la obligación” es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

55.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con la Cuenta General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) Las cuentas rendidas por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana son documentos

que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat.

B) La Cuenta General de la Generalitat deberá suministrar información sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público de la Generalitat.

C) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público empresarial y fundacional no son documentos que formen parte de la Cuenta General de la Generalitat.

D) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana antes del día 30 de noviembre del año al que se refiera.

56.-En relación con la Cuenta General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:

A) La Cuenta General de la Generalitat debe suministrar información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de realización de los objetivos.

B) Se adjuntarán a la Cuenta General de la Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las universidades públicas valencianas.

C) La Cuenta General de la Generalitat debe suministrar información sobre los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.

D) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Generalitat, así como a la emisión y al envío a Les Corts del informe correspondiente antes del 30 de noviembre del año siguiente al que se refiere, con el fin de que éstas lo aprueben o hagan las oportunas observaciones.

57.-Según el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Las consellerias y organismos autónomos atenderán con cargo a los fondos de caja fija, los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.
- B) Los fondos de caja fija tienen la consideración de gastos a justificar.
- C) Los fondos de caja fija se ingresarán en las cuentas corrientes abiertas a tal efecto en la entidad o entidades financieras que establezca la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.
- D) Las subsecretarías o unidades equivalentes a las que las cajas estén adscritas justificarán la aplicación o situación de los fondos conforme se establezca por la conselleria competente en materia de hacienda.

58.-De acuerdo con Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los organismos públicos se clasifican en organismos autónomos y en entidades de derecho público.
- B) Los organismos públicos tienen personalidad jurídica privada, patrimonio y tesorería propios.
- C) Los organismos públicos, cualquiera que sea su naturaleza, pueden depender funcionalmente de una o varias consellerias, sin perjuicio de su adscripción a la conselleria que, por razón de la materia, sea competente en su actividad principal ordinaria, de acuerdo con los fines y objetivos que tengan específicamente asignados.
- D) Los organismos públicos se crean por ley de Les Corts.

59.-En relación con los pagos a justificar, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de dos meses la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas en el plazo de tres meses.
- B) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de un mes la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas en el plazo de dos meses.
- C) Las órdenes de pago que, excepcionalmente, en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos acreditativos del derecho de la persona acreedora, tendrán el carácter de «a justificar», sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes.
- D) Durante el transcurso de los tres meses siguientes a la fecha de aportación de las documentaciones justificativas, se procederá a la aprobación o reparo de la cuenta rendida por la autoridad competente.

60.-De acuerdo con Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho mercantil.
- B) Las fundaciones del sector público de la Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- C) Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- D) Las entidades de derecho público cuyas funciones sean susceptibles de contraprestación se denominan entidades públicas empresariales.

61.-Señale la respuesta CORRECTA. NO es un principio general de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- A) El principio de sostenibilidad financiera.
- B) El principio de transparencia.
- C) El principio de anualidad.
- D) El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

62.-De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
- B) Los ingresos que obtengan las Comunidades Autónomas por encima de los previstos se destinarán necesariamente a gasto social.
- C) El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional.
- D) La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto.

63.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones unidas están los siguientes:

- A) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- B) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
- C) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; tolerancia cero con el racismo y la homofobia; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- D) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

64.-Una situación de desempleo que se debe, fundamentalmente, a la resistencia a la baja de los salarios reales cuando éstos son demasiado elevados, se denomina:

- A) Paro friccional.
- B) Paro neoclásico.
- C) Paro keynesiano.
- D) Paro cíclico.

65.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Con relación a los ciclos económicos:

- A) Los cambios de ciclos económicos se producen de forma periódica y se inician simultáneamente en los distintos sectores económicos.
- B) Las expectativas de los agentes no influyen apenas en una mayor oscilación de los periodos de auge y recesión.
- C) En ocasiones, los cambios de ciclos económicos obedecen a factores externos, como guerras, desastres naturales, entre otros.
- D) En los periodos expansivos es habitual un incremento importante de la cifra de desempleados.

66.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Según el artículo 158 de la Constitución Española de 1978:

- A) Con el fin de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas.
- B) Con el fin de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
- C) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
- D) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

67.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento 2021/1058, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. El FEDER y el Fondo de Cohesión no proporcionarán ayuda para:

- A) La clausura o la construcción de centrales nucleares.
- B) La fabricación, la transformación y la comercialización de tabaco y productos del tabaco.
- C) Equipos, software y activos inmateriales.
- D) Empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, a menos que se autorice en virtud de una ayuda de minimis o de normas temporales sobre ayudas estatales establecidas para hacer frente a circunstancias excepcionales.

68.-Según el Butlletí d'Informació Agrària del 2º trimestre de 2023, ¿cuáles han sido en la campaña 2022/2023, en términos de valor, los 4 principales países de destino de las exportaciones citrícolas de la Comunitat Valenciana?

- A) Alemania, Francia, Estados Unidos y Polonia.
- B) Alemania, Francia, Países Bajos y Polonia.
- C) Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia.
- D) Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

69.-Respecto de la evolución demográfica de la Comunitat Valenciana, es CORRECTO que:

- A) En el año 2021, el fenómeno migratorio tiene como consecuencia que la Comunitat Valenciana se reduzca el número de personas empadronadas y que, por el contrario, el saldo vegetativo sea positivo al haber menos defunciones que nacimientos.
- B) La esperanza de vida de la población valenciana no superaba, en 2021, los 80 años en el caso de los hombres.
- C) La población de la Comunitat representa algo más del 12% del total de la población de España.
- D) La población de la Comunitat en el año 2021 no llegaba a los 5.000.000 de habitantes.

70.-Respecto a la población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana, señale la afirmación CORRECTA:

- A) Es la población activa más la población parada.
- B) Es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres.
- C) Supera los cuatro millones de personas.
- D) Se viene reduciendo en los últimos años.

71.-Indique el enunciado CORRECTO. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- A) Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de ingresos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
- B) Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos.
- C) Corresponde al Gobierno calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por Banco Central Europeo en aplicación de su normativa.
- D) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para garantizar la aplicación efectiva de los principios contenidos en esta Ley y su coherencia con la normativa española.

72.-Señale la respuesta CORRECTA. ¿Qué medida se encuadraría en el marco de las políticas activas de carácter estructural para el mercado de trabajo?

- A) Reformar y mejorar la formación profesional.
- B) Incrementar la cuantía de la prestación por desempleo.
- C) Aumentar las cuotas empresariales a la seguridad social.
- D) Reducir el periodo de cotización necesario para tener derecho a la prestación por desempleo.

73.-De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale la opción CORRECTA:

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, en todo caso, por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso.
- C) Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional que supongan la revisión total de la Constitución serán sometidos a referéndum para su aprobación.

74.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Gobierno que determine la ley.
- B) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título II de la Constitución Española atribuye expresamente a las Cortes Generales.
- C) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
- D) Mediante ley se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

75.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndico o la síndica de Greuges presentará ante les Corts Valencianes, un informe anual referido al ejercicio inmediatamente anterior:

- A) En el plazo de sesenta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.
- B) En el plazo de un mes a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- C) En el plazo de dos meses a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- D) En el plazo de treinta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.

76.-De conformidad con el tenor literal del Título IV de la Constitución Española de 1978, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca el Presidente.
- B) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso y, en su defecto, del Senado.
- C) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Gobierno.
- D) La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos de su artículo 102.

77.-De acuerdo con el tenor literal del Título V la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
- B) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cámaras.
- C) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución, pero sí en las leyes.
- D) Toda interpelación dará lugar a una moción de censura en la que la Cámara manifieste su posición.

78.-De conformidad con el tenor literal del artículo 116 de la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:

- A) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno o de su Presidente.
- B) El estado de alarma será declarado por el presidente del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto podrá determinar el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- C) Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
- D) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente del Congreso de los Diputados.

79.-Según el tenor literal del Título VI de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine su reglamento de desarrollo.
- B) Una ley orgánica regulará el estatuto del Ministerio Fiscal.
- C) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos del ordenamiento jurídico que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

80.- De conformidad con el tenor literal del Título VI de la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La justicia será gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
- C) La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de todos los Jueces, Magistrados y Fiscales, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

81.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los entes y organismos públicos cuya función afecte directa o indirectamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
- B) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos.
- C) Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- D) El Estado, mediante ley, planificará la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

82.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y sociales. A tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
- B) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
- C) Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
- D) Mediante ley se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar estabilidad presupuestaria.

83.-Según el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
- B) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- D) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

84.-De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las Áreas Metropolitanas no gozan de la condición de Entidades Locales.
- B) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades tributaria y financiera.
- C) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
- D) Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

85.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por las Cortes Generales, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- D) El Gobierno no podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

86.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoquen un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.
- B) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* y cabe recurso contra ellas.
- C) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 10 de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
- D) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

87.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Ley, en los mismos términos establecidos en los artículos 81, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- B) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- C) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 86 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- D) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 80, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.

88.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el mandato de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo en los supuestos que a continuación se detallan:

- A) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios y suministros públicos que se paguen con fondos de la Generalitat, o el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades.
- B) La celebración con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado de conciertos de prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de la Administración de la Generalitat.
- C) La participación inferior al 10% adquirida en todo o en parte con anterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con entidades del sector público de la Generalitat.
- D) Actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat, sus entes u organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan aquellas actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.

89.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el Decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas especificará:

- A) El lugar, día y hora de constitución de las Cortes Valencianas, dentro del plazo máximo de noventa días, a contar desde la expiración del mandato anterior.
- B) La fijación del tiempo de duración de la campaña electoral.
- C) El día de la votación, que habrá de celebrarse en un plazo no inferior a cincuenta y tres días, ni superior a sesenta, contados desde la publicación de la convocatoria.
- D) El número de Diputados a elegir en cada circunscripción, según lo previsto en la presente Ley.

90.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, corresponde al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, la función de:

- A) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
- B) Impartir instrucciones a los miembros del Consell.
- C) Resolver, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.
- D) Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomia.

91.-De acuerdo con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, indique la respuesta CORRECTA:

- A) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- B) Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado; sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.
- C) Podrán formar parte de las Comisiones Delegadas del Consell el President, los Vicepresidentes y los Consellers. Los Subsecretarios deberán integrarse en estas Comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.
- D) El Consell podrá crear la Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales.

92.-Indique a respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el procedimiento de elaboración de los Reglamentos:

- A) Una copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y Consellerias en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de quince días, emitan informe.
- B) El órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe económico únicamente en los supuestos que conlleve un elevado coste que pueda incidir en la administración.
- C) Cuando el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia al objeto de que en el plazo de diez días puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.
- D) Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat.

93.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, son funciones de los Directores Generales:

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la conselleria o que el subsecretario encomiende a su incumbencia.
- C) Establecer el régimen interno y externo de las oficinas de ellos dependientes.
- D) Elevar al final de cada legislatura a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.

94.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 64.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias:

- A) En aquellos entes locales supramunicipales que, mediante los medios cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- B) En aquellos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y colaboración en la prestación de los servicios.
- C) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- D) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, mediante los medios propios y los cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.

95.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicidad del régimen de sesiones ordinarias de dicha institución será:

- A) Como mínimo, trimestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- B) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- C) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y trimestral para la Comisión de Gobierno.
- D) Como mínimo, anual en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.

96.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua quedará constituido cuando estén presentes:

- A) Al menos, la mitad de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- B) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente o legalmente quien le sustituya.
- C) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- D) Al menos, dos tercios de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.

97.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 13 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, las deliberaciones y acuerdos del Consell Jurídic Consultiu requieren la presencia:

- A) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- B) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad más uno de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- C) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos dos tercios de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- D) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos tres quintos de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.

98.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana por Ley de Les Corts aprobada por mayoría:

- A) De tres cuartas partes.
- B) De dos terceras partes.
- C) Simple.
- D) De tres quintas partes.

99.-Indique la respuesta CORRECTA. El artículo 61 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su punto tercero establece que la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Participará en los mecanismos de control del principio de solidaridad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- C) Participará en los mecanismos de control del principio de lealtad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- D) Participará en los mecanismos de control del principio de colaboración previsto en el Derecho de la Unión Europea.

100.-Indique la respuesta CORRECTA. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana NO incluye entre los principios en los que se basa la financiación de la Generalitat el de:

- A) Suficiencia.
- B) Solidaridad.
- C) Autonomía.
- D) Equilibrio presupuestario.

101.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en relación con la autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunitat Valenciana:

- A) La Generalitat ostenta la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución.
- B) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
- C) Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado.
- D) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva.

102.-De conformidad con el tenor literal del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la opción CORRECTA:

- A) En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat Valenciana y por la realización interna del principio de subsidiariedad.
- B) Corresponde al Consell la aprobación del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su autorización.
- C) El presupuesto debe ser presentado a Les Corts al menos con tres meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.
- D) La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado.

103.-De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- A) La seguridad nacional de cada Estado miembro seguirá siendo responsabilidad exclusiva de éste, salvo en los casos de defensa común del territorio europeo.
- B) En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
- C) La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de seguridad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la solidaridad.
- D) Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado y en el Consejo por sus presidentes de gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante el Parlamento Europeo.

104.-Respecto de las instituciones de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.
- B) Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta del Consejo cuando así lo establezcan los Tratados.
- C) El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.
- D) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, compuesto por nueve jueces y el Tribunal General que dispondrá al menos de un abogado general por cada Estado miembro.

105.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en relación con el comité regulado en su artículo 255 al que corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- A) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- B) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.
- C) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- D) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.

106.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Comité Económico y Social serán nombrados por un periodo de:

- A) Cinco años. El mandato será renovable.
- B) Seis años. El mandato será renovable.
- C) Cinco años. El mandato no será renovable
- D) Seis años. El mandato no será renovable

107.-En relación con el presupuesto anual de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) El Parlamento Europeo y la Comisión establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
- B) Cada institución, excepto el Banco Central Europeo, elaborará, antes del 1 de julio, un estado de previsiones de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener previsiones divergentes.
- C) El Consejo presentará al Parlamento Europeo y a la Comisión una propuesta que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de noviembre del año que precede al de su ejecución.
- D) El Parlamento Europeo, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros.

108.-En relación con el pacto de estabilidad y crecimiento y el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos.
- B) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Consejo elaborará un informe, en el que también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a largo plazo del Estado miembro.
- C) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Comité Económico y Financiero emitirá un informe sobre el dictamen del Consejo.
- D) Si el Consejo considerare que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remitirá un dictamen a dicho Estado miembro e informará de ello a la Comisión.

109.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en los siguientes ámbitos:

- A) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la energía; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- B) La unión aduanera; el medio ambiente; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- C) La unión aduanera; el medio ambiente; los transportes; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- D) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial.

110.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de transitoriedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
- C) Tendrá al President de la Generalitat como representante único de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaridad Regional.
- D) Ostenta la competencia, en el marco de las normas básicas del Estado, de desarrollo ejecutivo y de ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

111.-Señale la respuesta CORRECTA. En el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación:

- A) A la persona demandante.
- B) A la persona demandada.
- C) Al órgano judicial, a instancia de parte.
- D) La ley no contempla tal previsión.

112.-Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en relación con la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán:

- A) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) La creación de postgrados específicos.
- C) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
- D) Que se respete y se garantice una representación alícuota en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

113.-Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá:

- A) Entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
- B) Entre sus fines, la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- C) Dentro de sus principios de calidad, la integración del principio de igualdad en la formación del personal educativo.
- D) Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

114.-Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo, tendrán derecho a una bonificación de hasta el 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida.
- B) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento y se les permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- C) El programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- D) La indemnización por daños y perjuicios a la víctima de violencia de género será satisfecha por la administración pública competente en materia de servicios sociales.

115.-Señale la respuesta CORRECTA. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé una ayuda de pago único que podrán recibir las víctimas de violencia de género:

- A) Por importe equivalente al de 12 meses por prestación de desempleo.
- B) Que será incompatible con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
- C) Por importe equivalente al de 18 meses de prestación por desempleo cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.
- D) Por importe equivalente al de 24 meses de subsidio por desempleo si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

116.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- A) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
- B) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no serán recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- C) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- D) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

117.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del capítulo II del Título I, Transparencia de la actividad pública, serán también aplicables a:

A) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

B) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

C) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

D) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

118.-Indique la respuesta CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, los sujetos obligados e incluidos en su artículo 3 deben publicar:

A) Los resultados de los procesos de evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral.

B) Información estadística del personal, que incluirá al menos la edad, el género, así como el porcentaje de las personas con diversidad funcional.

C) Las resoluciones de nombramientos de personal funcionario interino, cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o agrupación de puestos de trabajo correspondiente.

D) Las resoluciones de autorización de comisión de servicios forzosa del personal funcionario de la Generalitat.

119.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada para ostentar la Presidencia del Comité Econòmic i Social será nombrada por decreto del Consell a propuesta conjunta:

- A) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y pesca, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- B) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- C) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de trabajo, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y turismo, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.
- D) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.

120.-De acuerdo con el Reglamento de Les Corts, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los diputados y diputadas, en número no inferior a cinco, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a constituir grupo parlamentario propio.
- B) La presencia en el Grupo Mixto de diputados o diputadas pertenecientes a distintas formaciones electorales permitirá la constitución de agrupaciones, dentro del mismo, por aquellos diputados o diputadas pertenecientes a una misma formación electoral.
- C) Ningún diputado o diputada podrá formar parte de más de un grupo parlamentario, aunque sí podrá adscribirse a grupo parlamentario distinto al constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a la formación electoral con la que concurrió a las elecciones.
- D) El diputado o la diputada que se ocupe, directamente, en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o profesional, de un asunto que sea declarado objeto de debate en una sesión de pleno o comisión, deberá eximirse de su intervención en ésta.